



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 163/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רח' מסילת וולפסון 30 תל אביב
ע"י חבר הנציגות פליקס וסרמן

נ ג ד

הנתבעים: 1. גרסיה ברכה
מרחוב עוזיאל 13 חולון
2. קוקו יצחק
מרחוב הרצל 55 תל אביב

פסק דין

מבוא

התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב מסילת וולפסון 30 בתל אביב הבנוי על חלקה 76 בגוש 7083 (להלן: "הבית").

הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

הנתבעת 1 הינה הבעלים של דירה מספר 3 בקומה הראשונה של הבית.
הנתבע 2 הינו הבעלים של דירה מספר 12 בקומה הרביעית של הבית.

לטענת התובעת, הנתבעת 1 לא שילמה מיסי הנציגות לחודשים 12/10 עד 01/11 בסך של 195 ₪ (175 ₪ תשלום שוטף ועלות טכנאי מעלית בסך של 20 ₪) וכן תשלום בסך של 185 ₪ עבור חודשים 02-03/11. סך קרן החוב 380 ₪.

לטענת התובעת הנתבע 2 לא שילם את מיסי הנציגות לחודשים 02-03/11 בסך של 215 ₪.

כן נתבקש החזר הוצאות גביה בסך של 50 ₪.

מטעם הנתבעים הוגשו כתבי הגנה על ידי שוכרי הדירות הרלבנטיים. בהתאם להחלטות מיום 14.04.11 ומיום 26.04.11, התייצבו הנתבעים עצמם לדיון בתובענה וסמכו ידם על כתבי ההגנה שהוגשו מטעמם על ידי שוכרי הדירות.

הנתבעת 1 טוענת כי הסכום החודשי לתשלום החל על דירתה הינו 175 ₪ בלבד ולא 185 ₪ כפי שנטען. לטענתה, בוצע תשלום במזומן לידי מר וסרמן לסילוק החוב לחודשים 12/10 עד 01/11, לרבות הוצאות תיקון המעלית וביקור הטכנאי. עוד טוענת הנתבעת 1 כי הנציגות איננה מתנהלת בשקיפות כלכלית, אין תחזוקה נאותה של הבית ואין הסבר בגין כספים רבים שנגבו מהדיירים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 163/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במהלך השנים. הנציגות לאורך כל התקופה מקבלת תשלומים במזומן ואיננה נותנת קבלות בגין התשלומים המבוצעים.

הנתבע 2 טוען כי שולם סך של 230 ₪ עבור חודשים 01-02/11 ואילו עבור חודשים 03-04/11 הוא מסרב לשלם לאחר שנתברר כי על הדירה מוטל לשלם סך של 205 ₪ בלבד ולא 220 ₪ כפי שנדרש. גם הנתבע 2 טוען כי לא נמסרו כל קבלות בגין התשלומים שבוצעו במזומן לידי מר וסרמן האמור התווסף לכך שהבית לא מתוחזק כראוי, כי אין שקיפות בניהול חשבונות הנציגות ובמשך שנים שולם סך גבוה מ- 205 ₪ מידי חודשיים, כל פעם על פי דרישה פרטנית של מר וסרמן, ללא אסמכתא. הנתבע 2 טוען כי היה מוכן לשלם את הסך של 205 ₪ אולם דרש כי יוצגו לו קבלות ואסמכתאות לתשלומים. הנתבע 2 טוען כי מר וסרמן אינו הנציגות הנבחרת של הבית.

ביום 11.05.11 נערך דיון בתובענה במסגרתו העידו מר וסרמן מטעם הנציגות, הנתבעת 1 ושוכר דירתה מר דביר פרץ והנתבע 2 ושוכר דירתו מר שחר דוד.

דיון

בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

הנטל להוכיח מה היו הוצאות הבית (מהן נגזרת חובת התשלום המוטלת על בעל דירה) או מה היה התקציב המאושר על ידי בעלי הדירות, מוטל על התובעת.

סעיף 16 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין קובע כלהלן:

"(א) הגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה, ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאות; הגזבר יביא לאישור האספה הכללית הרגילה את הפנקס וכן יביא עמו את החשבונות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.
(ב) הגזבר יערוך דין וחשבון כספי אחת לששה חדשים; הדין וחשבון יכלול גם את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.
(ג) בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.
(ד) הגזבר יפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף.
(ה) שנת הכספים של הבית המשותף תתחיל ביום 1 בינואר, ותסתיים ביום 31 בדצמבר של אותה שנה; שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ביום 31 בדצמבר הראשון שלאחר יום הרישום"

מן הראיות שבפני עולה כי, במקרה דנן, הנציגות איננה פועלת בהתאם להוראות התקנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 163/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מר וסרמן מעיד "אני לא נותן קבלות אני לא יודע לקרוא ולכתוב ומי שרוצה קבלה ונגיד יש כאן מישהי רוצה הם רושמים לבד בספר ולוקחים" (עמוד 1 שורה 14-15). מר וסרמן גם לא מסוגל היה להמציא רשימה ותייעוד מפורט כמה ומתי שילם כל בעל דירה את חלקו במיסי הנציגות (עמוד 1 שורה 29 ועמוד 3 שורות 11-12).

להוכחת טענתו כי הנתבעת 1 לא שילמה את מיסי הנציגות המציא מר וסרמן מסמכים שונים ובניהם דו"ח הכנסות והוצאות ורשימת פירוט חיובי בעלי הדירות (ת/1), קבלות ואישורים על הוצאות חריגות (ת/2 ו- ת/3) ומסמך חתום על ידי הדיירים בדבר החיובים למחצית השנייה של שנת 2010 (מוצג ת/4). כן הציג מר וסרמן פתק רשום בכתב ידו של מר פרץ (מוצג ת/5). מכל הנ"ל מבקש מר וסרמן להוכיח כי לא שולמו מיסי הנציגות לחודשים 12/10 עד 01/11, שכן, לטענת מר פרץ התשלום לגביה המיוחדת בוצע על ידו בחודשים 12/10 עד 01/11 אך גביה זו נעשתה כבר בחודש 08-09/10. משכך, הסכום שמר פרץ טוען ששילם במזומן, ואין מחלוקת כי הוא אכן שולם, יוחס לתקופה קודמת.

אין בידי לקבל את הסבריו של מר וסרמן בהקשר זה.

כאמור, הנציגות איננה מנפיקה קבלות ואיננה מנהלת ספר הכנסות (בניגוד להוראות התקנון). בנסיבות אלו, הנטל על הנציגות להוכיח העדר תשלום הינו נטל מוגבר. במקרה דנן לא רק שהנציגות לא עמדה בנטל, אלא שממסמכיה עולה היפוכם של דברים.

התובעת מבקשת לסמוך את ידה על מוצג ת/5. ממוצג זה עולה כי מר פרץ שילם החל מחודש 08/10 ועד 01/11 סך כולל של 575 ₪. מר פרץ מאשר בעדותו כי המסמך נכתב על ידו ומשקף את אשר שולם על ידו בפועל במזומן לידי מר וסרמן (עמוד 2 שורה 16-17).

לטענת התובעת חלוקת התשלומים בין בעלי הדירות הינה בהתאם למוצג ת/1, וממנו עולה כי עבור המיסים השוטפים החלים על דירת הנתבעת 1 לשלם בתקופה שעד חודש 02/11 סך של 175 ₪ (סכום לגביו אין מחלוקת בין הצדדים). ממוצג ת/4 עולה כי, בנוסף, היתה בתקופה זו גביה מיוחדת בסך של 35 ₪ לתיקון מעלית וסך נוסף של 20 ₪ עבור טכנאי מעלית. יוצא, אם כן, כי לגישת התובעת, על פי הראיות מטעמה, היה על דירת הנתבעת 1 לשלם בתקופה שמחודש 08/10 עד 01/11 (כולל) סך של 580 ₪.

בהעדר כל ראיה מצד התובעת, ולמעשה, גם כל טענה מצידה, כאילו היו איזה שהם חובות עבר של הנתבעת 1 בגין דירתה (ובודאי שלא נטען או הוכח כי היה חוב הקודם לחודש 12/10), הרי שכל שהוכח הוא חוב בסך של 5 ₪ בגין התקופה האמורה שעד לחודש 01/11 כולל.

בכל הקשור לחיוב הנתבע בסך של 185 ₪ לחודשים 02-03/11, הרי שהנתבעת 1 מודה כי החיוב החודשי לא שולם על ידה בתקופה זו (סעיפים 5 ו- 6 לכתב ההגנה). לטענתה החיוב צריך להיות בסך של 175 ₪ בלבד אך אותו אין לשלם לאור התנהלות הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 163/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ממוצגי התובעת עולה כי החיוב החודשי לשנת 2010 היה בסך של 175 ₪. כך עולה גם ממסמך ת/4 החתום על ידי רוב מוחלט של דיירי הבית.

ממוצג ת/1 עולה כי התובעת החליטה על העלאת מיסי הנציגות לשנת 2011 לסך של 185 ₪ (ביחס לדירת הנתבעת 1). מעדותו של מר וסרמן עולה כי הוא קיבל על דעת עצמו את ההחלטות בדבר תקציב הבית והעלאת התשלום החודשי (עמוד 1 שורות 10-12).

לא כך אמורים הדברים להתנהל בבית משותף. בהתאם להוראות סעיף 5 לתקנון המצוי, על הנציגות לכנס אסיפה כללית רגילה, אחת לשנה, ובמסגרתה, בין היתר, לאשר את התקציב השנתי.

לא עלה בידי הנתבעת להראות כל פרוטוקול של אסיפת בעלי דירות המאשר את תקציב הבית ו/או את העלאת התשלום הדו חודשי. לפיכך, משלא כונסה אסיפה כדין לאישור התקציב, הרי שלא ניתן להעלותו על סמך החלטת חבר הנציגות.

זאת ועוד. לו היה מוכח בפני על ידי התובעת, כי בעלי הדירות האחרים בבית (בנתונים זהים לדירת הנתבעת 1) שילמו סך של 185 ₪ מידי חודשיים, ניתן היה לראות בכך אישורו של בעלי הדירות את התקציב המוצע. דא עקא, כאמור, לא הוצגו בפני קבלות הנציגות ולא ספר הכנסות. מתוך הראיות שהוצגו עולה כי התקציב המאושר (ת/4) הינו בסך של 175 ₪ בלבד.

בנסיבות אלה על הנתבעת לשלם סך של 175 ₪ עבור החודשים 02-03/11 (כולל).

לנתבעת 1 טענה כי התביעה הוגשה בטרם הוגשה דרישת תשלום עבור החודשים הנ"ל. אף אם נכונים הדברים, עדיין, מאז הגשת התביעה, לא הוסדר התשלום על ידי הנתבעת 1. ומעבר לכך, אין בדברים אלו להוות הצדק להימנעותה מתשלום, אלא, לכל היותר, שיקול במכלול השיקולים בפסיקת ההוצאות בתיק זה.

וידוגש, ככל שתכונס אסיפה כדין של בעלי דירות בבית ויאשר תקציב הבית, כפי שנטען על ידי התובעת במוצג ת/1, בסך של 185 ₪ לכל חודשיים (בגין דירת הנתבעת 1), הרי שעל הנתבעת 1 יהיה לשלם על פי התקציב המאושר, לרבות תוספת רטרואקטיבית מתחילת השנה.

בכל הקשור לנתבע 2 עוסקת התביעה באי תשלום נטען לחודשים 02-03/11.

לטענת הנתבע הוא שילם את חודש 02/11 במסגרת גביה מרוכזת לחודשים 01-02/11 בסך של 230 ₪. הנתבע מודה כי מיסי הנציגות לחודשים 03-04/11 לא שולמו על ידו.

להוכחת התביעה צירף מר וסרמן דו"ח הכנסות והוצאות ופירוט חיובי הדירות (מוצג ת/1). ממסמך זה עולה כי דירת הנתבע 2 חויבה בתשלום סך דו חודשי של 205 ₪ עד לחודש 01/11 ובחודשים 03/11 עד 04/11 חויבה סך חודשי של 215 ₪. לא ברור מדו"ח זה מה היה החיוב החודשי לחודש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 163/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

02/11. מר וסרמן מבקש גם להסתמך על כך ששוכרי דירת הנתבע 2 (ביחד עם רוב דיירי הדירות האחרים) חתמו על מסמך לפיו התשלום הדו חודשי החל על הדירה הינו 205 ₪ (מוצג ת/4).

כל אשר נאמר לעיל בנוגע לאישור התקציב לשנת 2011, חל גם בנוגע לנתבע 2. לפיכך, מאחר ולא הוכח בפני כי התקציב לשנת 2011 אושר על ידי בעלי הדירות בבית, אני קובע כי החיוב הדו חודשי עבור דירת הנתבע 2 הינו בסך של 205 ₪.

הצדדים חלוקים בשאלה האם בוצע תשלום עבור חודש 02/11 במסגרת התשלום הדו חודשי האחרון.

מן הראיות שבפני עולה כי הגביה הדו חודשית בבית נעשתה עבור חודשים 12/10 עד 01/11 ועבור חודשים 02-03/11. כך נעשתה הגביה בנוגע לדירת הנתבעת 1 כאמור לעיל. כך גם עולה ממוצג ת/1 לפיו מידי חודש פברואר שונה סכום החיוב החודשי (דבר המסביר מדוע הגביה הדו חודשית מתחילה כל שנה בחודש פברואר ומסתיימת בחודש ינואר של השנה שלאחריה). האמור גם נתמך בעדותו של מר וסרמן (עמוד 1 שורה 10 וכן שורות 24-26).

מאידך, לא עלה בידי מר דוד להציג כל תיעוד מסודר בגין התשלומים שביצע עבור דירת הנתבע 2 (בניגוד למוצג ת/5 בנוגע לתשלומי מר פרץ) ממנו ניתן ללמוד עבור אילו חודשים בוצעה הגביה בפועל. אומנם, אין מחלוקת כי מר דוד לא קיבל קבלות בגין התשלומים שביצע. אולם, גם אין בידי נתון מדויק על הכספים שלטענתו שילם (עמוד 3 שורות 14-17).

לכך יש גם להוסיף את הסכמתו של הנתבע 2 (ושל מר דוד) לשלם את הסך של 205 ₪, על פי התקציב שנחתם על ידי הדיירים (מוצג ת/4) (עמוד 3 שורה 22 וכן סעיף 8 לכתב ההגנה).

לפיכך, על הנתבע 2 לשלם לתובעת את הסך של 205 ₪ בגין תשלומים שוטפים עד לחודש 03/11 (כולל).

וידוגש, גם כאן, ככל שתכונס אסיפה כדין של בעלי דירות בבית ויאושר תקציב הבית, כפי שנטען על ידי התובעת במוצג ת/1, בסך של 215 ₪ לכל חודשיים, הרי שעל הנתבע 2 יהיה לשלם על פי התקציב המאושר, לרבות תוספת רטרואקטיבית מתחילת השנה.

טענות הנתבעים כנגד התנהלות הנציגות אינן מהוות טענת הגנה בתיק זה או הצדק להימנעותם מתשלום מיסי הנציגות השוטפים.

אם הנציגות איננה מנהלת את ענייניה הכספיים בשקיפות, ובכלל זה אינה מגפיקה קבלות, מנהלת חשבון בנק או מנהלת ספרים על פי התקנון, או אם אין היא פועלת כדבעי לתחזוקת הבית, יכולים בעלי הדירות לתבוע את הנציגות בבקשה לחיבה לפעול בהתאם להוראות התקנון והדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 163/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעים יכולים גם לפעול בהתאם להוראות התקנון לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות. אולם, בינתיים, עליהם לשלם את התשלומים המלאים לנציגות ואין בידם להתנות האחר בשני (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

כך גם טענות אישיות של הנתבעים כנגד חבר הנציגות בגין פעולותיו בבית ככלל (איסוף בקבוקים, לכלוך וכיוצ"ב) וכחבר נציגות בפרט (תיקון דודים, חסרים בכספים וכיוצ"ב) אינן מהוות כל הגנה. גם בהקשר זה, אם יש ממש בטענותיהם, הרי שעל הנתבעים להתכבד ולנקוט בהליכים מתאימים בפני הערכאות המתאימות.

לפני סיום אעיר כי אין בידי לקבל את טענת הנתבע 2 כי מר וסרמן אינו נציגות הבית.

חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום המיסים).

במקרה דנן לא רק שלא הוכחה קיומה של נציגות אחרת, אלא שהנתבעים עצמם מאשרים, למעשה, כי התובעת היא נציגות הבית המוסמכת - אין מחלוקת (וכך גם עולה מראיות הנתבעים) כי כספי הנציגות שולמו במשך שנים לידי מר וסרמן והוא גם זה אשר מטפל בתשלום חשבונות הנציגות (מעלית, חשמל וכיוצ"ב). גם מעדות הנתבעים עצמם עולה האמור (עמוד 2 שורות 27-28 ועמוד 3 שורות 26-28).

לאור התנהלות זו במשך שנים, לא יכולה להישמע עתה, רק כאשר פרץ סכסוך בין הצדדים, כי מר וסרמן אינו הנציגות החוקית של הבית. במיוחד אמורים הדברים כאשר מעדויות הנתבעים עולה כי לנתבעת 1 אין כל הסבר מדוע לא כינסה אסיפה להחלפת הנציגות במהלך כל השנים מאז רכשה את דירתה (עמוד 3 שורה 1) והנתבע 2 טוען בפני כי אין לו זמן להתעסק בכך (עמוד 3 שורה 30).

אעיר גם כי טענת הנתבע 2 עולה, למעשה, מפי שוכרי דירתו. אולם, לשוכרי הדירה אין כל מעמד בבחירת נציגות הבית אלא אך לבעלי הדירות עצמם.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומורה כלהלן:

הנתבעת 1 תשלם לתובעת סך של 180 ₪ (175 ₪ ועוד 5 ₪).
הנתבע 2 ישלם לתובעת סך של 205 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 163/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור להוצאות ההליך שקלתי את העובדה כי התובענה נתקבלה בחלקה בלבד, כאשר החלק שנתקבל מתייחס, למעשה, לחיובים שמועד פירעונם היה אך זמן קצר מאד לפני הגשת התביעה. הנתבעים גם הודו, למעשה, בחוב זה ונתקבלו טענותיהם בנוגע לגובה החיוב הדו חודשי. מאידך, התוצאה הסופית מביאה לחיוב הנתבעים בתשלום (אם כי לא בגובה כל הסכום שנתבע) ואין בנסיבות אלה מקום להטיל על בעלי הדירות האחרים בבית את החבות לתשלום מלוא הוצאות ניהול ההליך.

האיזון הנכון בהקשר זה יהיה בחיוב הנתבעים בהשבת מרבית סכום אגרת התביעה ששולמה, ללא חיובם בכל הוצאה נוספת.

לפיכך, בנוסף לסכומים שלעיל ישלם כל אחד מהנתבעים לתובעת סך של 150 ₪ בגין החזר על חשבון אגרת התביעה.

ככל שלא ישולמו הסכומים האמורים בתוך 7 ימים מהיום, יתווספו להם הפרשי הצמדה כדין מיום הגשת התביעה, 17.03.11, ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, ז' אייר תשע"א, 11 מאי 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב